

EL GAFI Y SUS 40 RECOMENDACIONES

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI; *Financial Action Task Force*, o FATF)

Es una institución intergubernamental creada en el año 1989 por el entonces [G8](#). El propósito de la GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el [blanqueo de capitales](#) y la financiación del [terrorismo](#). El Secretariado de la GAFI está en la sede de la [OCDE](#) en París.

Las políticas primarias publicadas por el GAFI son un conjunto de cuarenta *recomendaciones con relación al blanqueo de capitales* que, junto a las *recomendaciones especiales para impedir la financiación del terrorismo*, constituyen el estándar internacional para el control y combate de estas dos actividades. Las mismas fueron diseñadas con la intención de que sean implementadas en los diferentes países observando la legislación local vigente.

Después de ser publicadas, las recomendaciones de la GAFI fueron completamente revisadas en 1996, luego en 2003 y finalmente en 2012. Estas instan a los estados a:

- Implementar las convenciones relevantes a su respectiva legislación.
- Condenar el blanqueo de capitales y ofrecer herramientas legales a las autoridades para la confiscación de los ingresos producidos por el lavado de dinero.
- Implementar políticas para los usuarios de los bancos (Ej: Verificación de la identidad personal). Guardar un registro de las transacciones sospechosas de instituciones financieras, de negocios y no financieras.
- Establecer una unidad de inteligencia financiera, que reciba y procese los reportes de transacciones sospechas o dudosas.
- Cooperar con la comunidad internacional investigando y facilitando la persecución del blanqueo de capitales.



EL GAFI Y SUS 40 RECOMENDACIONES

- 1) Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo.
- 2) Cooperación y coordinación nacional.
- 3) Delito de lavado de activos.
- 4) Decomiso y medidas provisionales.
- 5) Delito de Financiamiento del Terrorismo.
- 6) Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo.
- 7) Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación.
- 8) Organizaciones sin fines de lucro.
- 9) Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras.
- 10) Debida diligencia del cliente.
- 11) Mantenimiento de registros.
- 12) Personas expuestas políticamente.
- 13) Banca corresponsal.
- 14) Servicios de transferencia de dinero o valores.
- 15) Nuevas tecnologías.
- 16) Transferencias electrónicas.
- 17) Dependencia en terceros.
- 18) Controles internos y sucursales y filiales extranjeras.
- 19) Países de mayor riesgo.
- 20) Reporte de operaciones sospechosas.
- 21) Revelación (*tipping-off*) y confidencialidad.



EL GAFI Y SUS 40 RECOMENDACIONES

- 22) APNFD: Debida diligencia del cliente.
- 23) APNFD: Otras medidas.
- 24) Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas.
- 25) Transparencia y beneficiario final de estructuras jurídicas.
- 26) Regulación y supervisión de instituciones financieras.
- 27) Facultades de los supervisores.
- 28) Regulación y supervisión de las APNFD.
- 29) Unidades de Inteligencia Financiera.
- 30) Responsabilidades de las autoridades del orden público e investigativas.
- 31) Facultades de las autoridades del orden público e investigativas.
- 32) Transporte de efectivo.
- 33) Estadísticas.
- 34) Guía y retroalimentación.
- 35) Sanciones.
- 36) Instrumentos internacionales.
- 37) Asistencia legal mutua.
- 38) Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso.
- 39) Extradición.
- 40) Otras formas de cooperación internacional.

